

人材紹介契約書

株式会社テストカンパニー（以下「甲」という）と株式会社ステップアップ（以下「乙」という）は、乙が行う人材紹介に関して以下の通り合意し、本契約を締結する。

第1条（委託事項）

甲は乙に対し、甲の人材採用のための人材紹介業務を委託し、乙はこれを受託する。

第2条（甲による依頼）

1. 甲は乙に対し、前条第1項の依頼に際して、職業安定法（以下「職安法」という。）第5条の3第2項に従い、書面、電子メールその他同法所定の方法（以下「書面交付等の方法」という。）により、同項の定める労働条件その他希望する求人の条件（以下これらを「求人条件」という。）を明示する。
2. 甲は前条第1項の依頼に際して、虚偽又は誇大な条件、法令に違反する条件及び通常の求人条件と比して著しく不適当な条件を含む求人条件を明示してはならない。
3. 甲が乙に対して、前条第1項の依頼をした後、第1項により明示した求人条件の内容に変更、特定、削除、追加（以下これらを「変更等」という。）が生じた場合、甲は、速やかに書面交付等の方法により変更等の内容を乙に通知する。
4. 前項にかかわらず、第1項により明示した求人条件の内容に変更等が生じた時期が、甲が候補者と面接等の接触をした後であった場合、甲は職安法第5条の3第3項に従い、変更等の内容を書面交付等の方法により、乙を通じて候補者に明示する。
5. 前二項により、甲が乙に対して変更等の通知をした場合は、甲は当該紹介が終了する日まで、通知をした書面等の控えを保存する。

第3条（候補者その他の求職者への情報提供）

1. 乙は、候補者その他の求職者（以下「候補者等」という。）に対し、求人条件、甲及び乙の情報（乙の事業の実績に関する情報を含む。）その他求人等に関する情報（以下「求人等に関する情報」という。）を提供するときは、当該情報について虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示をしてはならない。
2. 乙は、候補者等に対し求人等に関する情報を提供するに当たって、当該情報を正確かつ最新の情報に保つため、次に掲げる措置を講じなければならない。
 - (1) 甲から、当該情報の提供の中止又は内容の訂正の求めがあったときは、遅滞なくこれに応じること。
 - (2) 当該情報が正確でない、又は最新でないことを確認したときは、遅滞なく、甲にその内容の訂正の有無を確認し、又は当該情報の提供を中止すること。
 - (3) 甲又は候補者等に対し、定期的に求人等に関する情報又は候補者等に関する情報が最新かどうか確認すること。
 - (4) 求人等に関する情報又は候補者等に関する情報の時点を明らかにすること。

第4条（人材紹介）

1. 乙は、甲が明示した求人条件に該当する可能性がある人材から、甲の求人に応募する意思がある者（以下「候補者」という）を甲に紹介する。
2. 甲は、候補者から任意の者を選び、甲の判断に基づき選考のうえ、採用可否を判断する。
3. 乙による人材紹介は、候補者の履歴書、職務経歴書その他乙所定の書類を甲に提出することによって行うものとする。
4. 甲が候補者との面接を希望する場合、前項の書類の提出日（甲が受け取った日）の翌日から1週間以内に乙に連絡を行うものとする。
5. 乙は、人材紹介の実施にあたり、職業安定法及び有料職業紹介事業の許可基準その他の関係法令等を遵守する。
6. 甲は、候補者の採用を決定した場合、候補者に対して採用決定の事実及び労働条件（労働基準法第15条に基づき明示が求められる労働条件を含む）を記載した書面を交付し、乙にはその写しを交付する。

第5条（人材紹介手数料）

1. 乙が行った人材紹介により、甲が求職者を採用し、当該求職者が正式に入社した場合、甲は乙に対し、当該求職者の入社時の月額給与（基本給＋諸手当等を含む）の1ヶ月分に相当する額（消費税別）を紹介手数料として支払うものとする。
2. 紹介手数料の具体的な金額は、雇用契約書または内定通知書等に記載された給与条件に基づき、乙が算出し、甲に通知するものとする。

第6条（紹介手数料の支払い）

1. 甲は、前条による紹介手数料に消費税相当額を加算した全額を、採用決定者の入社月の翌月末日（金融機関休業日の場合、翌営業日）迄に乙の指定する銀行口座へ一括で振り込み支払う。なお、振込手数料は甲の負担とする。
2. 甲が本契約に基づき乙に対して負担する紹介手数料その他の金銭債務の弁済を遅延したときは、甲は、乙に対して、弁済期の翌日から支払済みに至るまで、年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとする。

第7条（採用決定者の退職に対する紹介手数料の返還）

1. 紹介手数料は採用決定者の入社をもって発生し、いかなる理由による退職・契約終了があつた場合であっても、乙は紹介手数料の返還義務を負わないものとする。

第8条（求職者との連絡）

1. 甲は、事前に乙の承諾を得ることなく、候補者と直接連絡を取ってはならないものとする。但し、当該候補者の採用決定後はこの限りではない。

2. 採用決定者が甲に入社した後、乙は、事前に甲の承諾を得ることなく、当該採用決定者と直接連絡を取ってはならないものとする。

第9条（再委託）

乙は、必要に応じて、本契約の業務を第三者に再委託することができる。この場合、乙は、本契約に基づく乙の義務と同等の義務を再委託先に対して負わせ、再委託先の責に帰すべき事由により甲に損害が発生した場合は、再委託先と連帯して甲に対して損害を賠償する。

第10条（秘密の保持）

1. 甲及び乙は、個別業務の遂行により知り得た相手方の営業上又は技術上その他業務上の一切の情報（以下「秘密情報」という。）を厳に秘密として保持し、相手方の事前の書面又は電磁的方法による承諾を得ないで、第三者に開示又は漏洩してはならず、また個別業務の遂行のためにのみ使用し、他の目的に使用してはならない。
なお、秘密情報の開示の方法は、書面、口頭、電子的方法等その態様を問わない。
2. 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する情報は、本契約における秘密情報には該当しない。
 - (1) 開示を受けた際、既に公知となっている情報
 - (2) 開示を受けた際、既に自己が保有していた情報
 - (3) 開示を受けた後、自己の責によらずに公知となった情報
 - (4) 正当な権限を有する第三者より守秘義務を負うことなく取得した情報
 - (5) 相手方から開示された情報を利用することなく独自に開発した情報
3. 第1項の規定にかかわらず、甲及び乙は、以下の各号のいずれかに該当する場合には、相手方の書面又は電磁的方法による承諾なしに、秘密情報を第三者に開示することができる。
 - (1) 甲及び乙が、個別業務の遂行に必要な範囲で、自己又は関係会社の役職員に対して、秘密情報を開示する場合。ただし、開示を受ける者が少なくとも本条に定める秘密保持義務と同様の秘密保持義務を法令又は契約に基づき負担する場合に限る。
 - (2) 甲及び乙が、弁護士、公認会計士又は税理士等に対して、必要な範囲で秘密情報を開示する場合。ただし、開示を受ける者が少なくとも本条に定める秘密保持義務と同様の秘密保持義務を法令又は契約に基づき負担する場合に限る。
 - (3) 甲及び乙が、法令等（金融商品取引所の規則を含む。）の規定に基づき、政府、所轄官庁、規制当局、裁判所又は金融商品取引所により秘密情報の開示を要求又は要請される場合に、合理的に必要な範囲で当該秘密情報を開示するとき。なお、かかる場合、開示当事者は、相手方に対して、かかる開示の内容を事前に（それが法令等上困難である場合は、開示後可能な限り速やかに）通知しなければならない。

第 11 条（解除）

1. 甲又は乙は、相手方が本契約のいずれかの条項に違反し、相当期間を定めて催告をしたにもかかわらず、相当期間内に、違反が是正されないときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における本契約の違反が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
2. 甲又は乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当した場合には何らの催告を要しないで直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、当該事由が解除を行う当事者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、当該事由により解除をすることはできない。
 - (1) 本契約等に定める条項につき重大な違反があったとき。
 - (2) 債務の全部又は一部の履行が不能であるとき又は相手方がその債務の全部又は一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
 - (3) 信用の失墜又はその資産の重大な変動等により、甲及び乙間の信頼関係が損なわれ、本契約の継続が困難であると認める事態が発生したとき。
 - (4) 反社会的勢力に該当し、又は反社会勢力と社会的に非難されるべき関係を有することが発覚したとき。
 - (5) 法的に認められない過大、不当な要求をし、又は暴力的要求をしたとき。
 - (6) その他本契約等を継続し難い重大な事由が生じたとき。
3. 当事者の一方に前項各号のいずれかに該当する事由が発生した場合、相手方からの何らの通知催告がなくとも、相手方に対する一切の債務について当然に期限の利益を喪失し、直ちに相手方に弁済しなければならない。
4. 第 1 項又は第 2 項に定める解除は、相手方に対する損害賠償の請求を妨げない。

第 12 条（誠実協議、合意管轄）

1. 本契約に関し、又は本契約に定められていない事項につき疑義が生じたときは、甲及び乙は互いに誠実に協議する。
2. 本契約に関する紛争は、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第 13 条（契約の有効期間）

1. 本契約の有効期間は、契約締結時より 1 年間とする。但し、期間満了の 1 ヶ月前迄に甲、乙いずれか一方による解約の申し出がないときは、更に 1 年間契約を更新し、その後も同様とする。
2. 前項の規定にかかわらず、甲及び乙は 1 ヶ月以上の期間を定めて予告することにより、本契約を中途解約することができるものとする。
3. 第 1 項の規定にかかわらず、第 5 条、第 6 条 2 項、第 7 条、第 8 条、第 10 条、第 12 条の規定は、甲乙間の契約終了後も効力を有するものとする。

第 14 条（権利義務）

甲及び乙は、相手方の事前の書面による承諾を得ることなく、本契約上の地位、及び権利義務を第三者に譲渡し、又は引受けさせ、その他処分してはならないものとする。

本契約の成立を証するため本書二通を作成し、甲乙記名押印の上、各一通を保有する。

令和7年12月16日

(甲) 東京都千代田区丸の内1-1-1
株式会社テストカンパニー
代表取締役 山田 太郎

(乙) 大阪府中央区北浜東4番33号
北浜 NEXUBUILD17 階
株式会社ステップアップ
代表取締役 高木豊大